

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1474/2531

นายอุตมานคาน

โจทก์

นายมนตรี ตั้งคติธรรม

จำเลย

นายมนตรี ตั้งคติธรรม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์และจำเลยสามารถเจรจาตกลงกันได้ โดยโจทก์ยินยอมรับชำระเงินไว้จากจำเลยเป็นเงิน 40,000 บาท ครบถ้วนแล้วและถือว่าโจทก์จำเลยไม่มีหนี้สินต่อกันอีก จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไปจึงขอถอนฎีกา ดังกล่าวเสีย โปรดอนุญาต และโปรดมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมให้แก่จำเลยเป็นกรณี พิเศษด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่ค้านการถอนฎีกา ของจำเลย (อันดับ 152)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 3 เครื่อง แทนกลิ้ง ญี่ปุ่น (สีเหลือง) ขนาดยาว 8 ฟุต จำนวน 1 แผ่น แทนกลิ้ง TASING ขนาดยาว 4 ฟุต จำนวน 2 แผ่น แทนกลิ้ง PINGLIRNG ขนาดยาว 5 ฟุต จำนวน 1 แผ่น แทน กลิ้ง TASING ขนาดยาว 6 ฟุต จำนวน 1 แผ่น แทนไห ขนาดยาว 24 นิ้วจำนวน 1 แผ่น แทนเจาะ (คว้าน) ของว่องไววิทย์ จำนวน 1 แผ่น แทนเลื่อย จำนวน 1 แผ่น และตุ้มอีก 1 ตุ้ม จำนวน 2 แทนกับชำระเงินจำนวน 271,283 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (31 สิงหาคม 2525) จนกว่าจะ ชำระเสร็จให้แก่โจทก์ หากจำเลยส่งมอบเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องจักรดังกล่าวแก่

โจทก์ไม่ได้ ให้จำเลยใช้ราคาเครื่องปั้นดินเผาเครื่องละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท แทนกลี้งญี่ปุ่น (สีเหลือง) ขนาดยาว 8 ฟุต 30,000 บาท แทนกลี้ง TASING ขนาดยาว 5 ฟุต แทนละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท แทนกลี้ง PINGLIRNG ขนาดยาว 5 ฟุต 30,000 บาท แทนกลี้ง TASING ขนาดยาว 6 ฟุต 60,000 บาท แทนไห ขนาดยาว 24 นิ้ว 60,000 บาท แทนเจาะ(คว้าน)ของว่องไววิทย์ 60,000 บาท แทนเลื่อย 30,000 บาท และตู้อีก 30,000 บาท ให้แก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องชำระเงินจำนวน 271,283 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ และหากจำเลยส่งมอบเครื่องจักรตามฟ้องคืนโจทก์ไม่ได้ก็ ให้ใช้ราคา 340,000 บาท ให้แก่โจทก์ ฯลฯ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล ชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 146)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 152)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้ 3 ใน 4 จำหน่ายคดี

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้ 3 ใน 4 จำหน่ายคดี

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ